Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи Намунаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ, тибқи моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Намунаи шартномаи (қарордоди) замимагардидаи меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ тасдиқ карда шавад.

2. Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Намунаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатии мазкурро мавриди роҳбарӣ ва истифода қарор диҳанд.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 феврали соли 2002 № 32 "Дар бораи тасдиқ намудани Шартномаи (қарордоди) намунавии қабул ба хизмати давлатӣ" аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов

аз 30 декабри соли 2007 № 633

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 30 декабри соли 2007 № 633

тасдиқ шудааст

Намунаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ

_____

(мақоми давлатӣ)

дар шахси_____

(мансаби роҳбари мақоми давлатӣ)

_____

(ному насаби роҳбари мақоми давлатӣ)

(минбаъд мақоми давлатӣ) аз як тараф ва шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон_____

(ному насаб)

(минбаъд хизматчии давлатӣ) аз тарафи дигар, ин шартномаи (қарордоди) меҳнатиро бо шартҳои зерин бастанд:

1. _____ба хизмати давлатӣ ба мансаби

(ному насаб)

_____
__

(номи пурраи мансаб)

_____
__

(номи воҳиди сохтории мақоми давлатӣ)

қабул карда мешавад.

2. Ин шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба мӯҳлати зерин баста мешавад:

- ба мӯҳлати номуайян;

- ба мӯҳлати муайян, аз ____ то_____;

(санаи оғоз ва ба охир расидани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ)

- ба мӯҳлати иҷрои кори муайян_____

(мундариҷаи кори иҷрошаванда)

_____

- ба мӯҳлати дар хизмат ҳозир набудани хизматчии давлатии мақоми давлатӣ, ки мутобиқи қонунгузорӣ ҷойи кораш нигоҳ дошта мешавад

_____
__

(сабаби хозир набудани корманд дар хизмат)

_____
__

3. Хусусияти хоси низоми кори хизматчии давлатӣ:

-соатбайъ

-рӯзи нопурраи корӣ

-ҳафтаи нопурраи корӣ

4. Хизматчии давлатӣ барои кори худ дар як моҳ пардохтпулиҳои зерин мегирад:

-маоши мансабӣ _____ сомонӣ;

(бо рақам ва ҳарфҳо навишта мешавад)

-иловапулӣ барои рутбаҳои тахассусӣ (унвони ҳарбӣ, рутбаи дипломатӣ ва ғ.)

_____;

(бо фоиз аз маоши мансабӣ)

-иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ_____

_____
_;

(бо фоиз аз маоши мансабӣ бо назардошти иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ)

-дигар иловапулиҳо (дар сурати ба онҳо ҳуқуқ доштани хизматчии давлатӣ)

_____ сомонӣ.

(бо рақам ва ҳарфҳо навишта мешавад)

5. Музди мехнати хизматчии давлатӣ на дертар аз рӯзи _____ ҳар моҳ пардохта мешавад.

6. Ба хизматчии давлатӣ:

-ба миқдори _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда;

-ба миқдори _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии иловагии ҳарсолаи пардохтшаванда;

-ҷамъ ба миқдори _____ рӯзи тақвимӣ рухсатии ҳарсолаи пардохташавандаи меҳнатӣ дода мешавад.

7. Ба хизматчии давлатӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои иловагии хизмати давлатӣ, иловапулӣ дар ҳаҷми_____

(бо рақам ва ҳарфҳо навишта мешавад)

бо фоиз аз маоши мансабӣ пардохта мешавад.

8. Хизматчии давлатӣ дар давраи амали ин шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, тибқи қонунгузории амалкунанда бо суғурта ва таъминоти иҷтимоӣ фаро гирифта мешавад.

9. Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ дорад аз роҳбари мақоми давлатӣ:

- иҷрои шартҳои ин шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, инчунин тағйир ё бекор кардани онро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- сари вақт, дар ҳаҷми пурра пардохт намудани музди меҳнат, пардохтпулиҳо ва дигар кафолатҳои пешбининамудаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии мазкур;

-ҷуброни зарари ба саломатӣ ва молу мулки хизматчии давлатӣ бинобар иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ расонидашуда;

-таъмини дигар ҳуқуқҳоеро, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд, талаб намояд.

10. Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст:

- талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ин шартномаи (қарордоди) меҳнатиро, ки фаъолияти хизматии ӯро ба танзим медароранд, инчунин қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатии мақоми давлатиро риоя намояд.

11. Мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад:

-шартномаи (қарордоди) меҳнатиро бо хизматчии давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бандад, тағйир диҳад ва бекор намояд;

- аз хизматчии давлатӣ иҷро намудани ӯҳдадориҳои мансабӣ, риояи қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ ва муносибати эҳтиёткорона ба моликияти давлатиро талаб намояд;

-хизматчии давлатиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашад;

-хизматчии давлатиро барои хизмати поквичдонона ва самаранок ҳавасманд намояд;

- аз дигар ҳуқуқҳое, ки қонунгузорӣ муқаррар намудааст, истифода намояд.

12. Мақоми давлатӣ ӯҳдадор аст:

- шарт ва талаботи ин шартномаи (қарордоди) меҳнатиро иҷро намояд;

-хизматчии давлатиро бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҷузъии (локалии) мақоми давлатӣ шинос намояд;

- ба хизматчии давлатӣ шароити корро, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии ӯ заруранд, таъмин намояд;

- сари вақт ва дар ҳаҷми пурра пардохт намудани музди меҳнат ва дигар пардохтпулиҳои пешбининамудаи қонунгузориро таъмин намояд;

-хизматчии давлатиро оид ба ҳолатҳое, ки барои иҷрои шартномаи (қарордоди) меҳнатии мазкур таъсир мерасонанд, хабардор намояд;

- барои ҳимоя ва таъмини амнияти фаъолияти хизматчии давлатӣ мусоидат намояд;

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ оқибатҳои зарари ба хизматчии давлатӣ зимни иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ расонидашударо (зарар ба саломатӣ, молу мулк ва зарари маънавӣ) ҷуброн намояд.

- дигар ӯҳдадориҳоеро, ки қонунгузорӣ муқаррар намудааст, иҷро намояд.

13. Дигар шартҳои шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, ки ба хусусияти хоси хизмати хизматчии давлатӣ алоқаманд аст:

_____
__

_____
__

_____
__

14. Шартҳои ин шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар асоси розигии тарафҳо тағйир дода шуда, баҳсҳои тарафайн бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ҳал карда мешаванд.

15. Ин шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар ду нусха бо забони давлатӣ таҳия шуда, аз тарафи роҳбари мақомоти давлатӣ ва хизматчии давлатӣ имзо ва бо мӯҳр тасдиқ карда шудааст.

_____ _____

(мақоми давлатӣ) (ному насаб)

_____ _____

(мансаби роҳбар) (мансаби хизматчии давлатӣ)

_____ _____

(имзо) (имзо)

_____ _____

(санаи рӯз) (санаи рӯз)

Ҷ.М.